अदालत में क्या बोलना है — सुनवाई स्क्रिप्ट

Vikas Gandhi बनाम ACKO General Insurance Ltd. | CC/417/2026

जिला उपभोक्ता आयोग, गाज़ियाबाद | ACKO का Written Statement आने के बाद की बहस

⚠ **इस्तेमाल कैसे करें:** नीले डिब्बे (🗣 बोलें) में जो लिखा है, वही धीरे और साफ़ बोलें। पीले डिब्बे (📄 दिखाएँ) में लिखा पेज **AckoCase.pdf** (paper-book) में खोलकर जज साहब को दिखाएँ। "WS para" का मतलब है ACKO के Written Statement का पैरा। हमेशा "Sir" कहें (महिला जज हों तो "Ma'am")। जज साहब बीच में टोकें तो रुकें, सुनें और फिर जवाब दें।

1. शुरुआत — एक मिनट में पूरा मामला

केस पुकारे जाने पर खड़े हों, अभिवादन करें और यह बोलें:

🗣 **बोलें:** Sir, मैं Vikas Gandhi, Complainant, स्वयं पेश हूँ (Party-in-Person)। अनुमति हो तो एक मिनट में मामला रखूँ।

Sir, मेरे पास ACKO की health policy थी, नंबर **ASHP202400001607**, ₹10 लाख की। जून 2025 में मेरा **पेशाब रुक गया** और infection हो गया। Urologist ने **भर्ती वाले दिन ही operation** किया।

Operation में निकाले गए हिस्से की **biopsy** हुई। उसमें **BXO** निकला, जो **कैंसर से पहले की बीमारी (pre-malignant)** है। ख़र्च **₹37,358** आया।

ACKO ने claim यह कहकर ठुकरा दिया कि genitourinary surgery पर 2 साल का waiting period है। पर Sir, **उसी शर्त में लिखा है: "unless necessitated by malignancy"**, यानी कैंसर की वजह से ज़रूरी surgery पर waiting period लागू नहीं होता। ACKO ने यह छूट **कभी देखी ही नहीं।**

और Sir, ACKO ने अपने जवाब में **ख़ुद मान लिया है** कि claim reject करते समय उसके पास **कोई डॉक्टरी राय नहीं थी।** यही मेरा केस है।

2. मामला तारीख़ों में (जज साहब को समझाने के लिए)

अगर जज साहब पूछें "क्या हुआ था, क्रम से बताइए", तो यह तालिका पढ़ें:

तारीख़	क्या हुआ	पेज (paper-book)
04.11.2024	ACKO policy शुरू — ₹10 लाख। Proposal form में कोई बीमारी नहीं, "No exclusion"।	17
20.06.2025	पेशाब रुकना + infection। भर्ती, **उसी दिन operation** (circumcision + meatoplasty)।	14
21.06.2025	Discharge। कुल ख़र्च ₹37,358 (सारे bills)। Claim दर्ज।	14, 79–85
25.06.2025	ACKO का email: "not related to a malignancy"। **Biopsy रिपोर्ट अभी आई ही नहीं थी।**	94
26.06.2025	Claim repudiate — सिर्फ़ "waiting period" लिखा, कोई कारण नहीं।	95
30.06.2025	Biopsy रिपोर्ट: "cauliflower like lesion" + "Lichen sclerosus (BXO)"।	98

तारीख़	क्या हुआ	पेज (paper-book)
02.07.2026	Ombudsman: surgery **medically necessary** मानी, पर डॉक्टरी कागज़ न होने से complaint खारिज। दूसरे मंच पर जाने की छूट दी।	115–118
12.07.2026	Operating Urologist का certificate: surgery "was must", BXO "pre-malignant", "risk of penile cancer"।	16

3. असली सवाल सिर्फ़ एक है

> 🗣️ **बोलें:** Sir, इस केस में अब **सिर्फ़ एक सवाल** बचा है। बाक़ी सब ACKO मान चुका है।
> **सवाल:** क्या pre-malignant बीमारी (BXO) और संदिग्ध गाँठ (cauliflower like lesion) के लिए की गई surgery, शर्त की छूट "**unless necessitated by malignancy**" में आती है?
> Sir, मेरा जवाब है — **हाँ।** और इसके लिए मेरे पास operation करने वाले डॉक्टर का certificate है, biopsy है, और यूरोप की Urology Guidelines हैं। ACKO के पास **एक भी डॉक्टर की राय नहीं है।**

4. ACKO ने अपने जवाब (WS) में ख़ुद क्या मान लिया

यह हिस्सा सबसे ताक़तवर है। ACKO का WS हाथ में रखें और पैरा दिखाएँ।

WS para	ACKO ने क्या माना	आप क्या बोलें
47(iii)	25.06.2025 का email "**was not a medical or histopathological opinion**"	"Sir, ACKO मान रहा है कि claim बिना डॉक्टरी राय के reject किया।"
12, 29	शर्त में छूट है: "unless necessitated by malignancy"	"Sir, छूट है — यह ACKO ख़ुद मानता है।"
13, 39	Ombudsman: surgery medically necessary थी; Permanent Exclusion लागू नहीं	"Sir, ज़रूरी surgery थी — इस पर कोई विवाद नहीं।"
28, 30	डॉक्टर का certificate और medical literature — सिर्फ़ "matter of record" कहा, खंडन नहीं	"Sir, ACKO ने डॉक्टर की बात काटी ही नहीं, न कोई उल्टी राय दी।"
31	Proposal form के जवाब सही — कुछ नहीं छिपाया	"Sir, मैंने कुछ नहीं छिपाया।"
9, 23	Claim ₹31,846 तो ACKO ख़ुद मानता है	"Sir, कम से कम ₹31,846 पर तो विवाद ही नहीं।"

5. मुख्य दलीलें (क्रम से)

दलील 0 (सबसे पहले) — ACKO का जवाब 63 दिन देर से आया

> 🗣️ **बोलें:** Sir, सबसे पहले एक कानूनी आपत्ति। आयोग का दिया notice और complaint की पूरी copy (paper-book पेज 10–25), दोनों मैंने **एक ही लिफ़ाफ़े में** Speed Post से भेजे थे। ACKO को यह लिफ़ाफ़ा **10.08.2026** को मिल गया था। उसका Written Statement **12.10.2026** को आया, यानी **63 दिन बाद।**
>
> Consumer Protection Act की धारा 38(3)(a) में जवाब के लिए 30 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और, यानी कुल **45 दिन** मिलते हैं। Supreme Court की Constitution Bench ने **New India Assurance बनाम Hilli Multipurpose Cold Storage, (2020) 5 SCC 757** में कहा है कि 45 दिन के बाद आयोग समय नहीं बढ़ा सकता।
>
> इसलिए Sir, ACKO का WS record पर नहीं लिया जाना चाहिए, और मामला मेरे सबूतों के आधार पर तय हो। फिर भी, सावधानी के लिए मैं उसके हर बिंदु का जवाब भी देता हूँ।

> 📄 **दिखाएँ:** Rejoinder के साथ लगी **Annexure R-1** — India Post tracking (Article EU031901035IN): Booked 05.08.2026, **Delivered 10.08.2026**।

दलील 1 — Surgery ज़रूरी थी, cosmetic नहीं

> 🗣️ **बोलें:** Sir, अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखा है "**POOR FLOW OF URINE**", infection के लिए IV antibiotics दी गईं, और **भर्ती वाले दिन ही operation** हुआ। Ombudsman ने भी माना कि "**it is not disputed that the procedure was medically necessary**"। ACKO ने यह finding WS para 13 में ख़ुद लिखी है।

> 📄 **दिखाएँ:** पेज **14** (Discharge Summary की लाइनें) और पेज **115** (Ombudsman पैरा 13–14)।

दलील 2 — ACKO ने अपनी ही शर्त की छूट छुपाई

> 🗣️ **बोलें:** Sir, ACKO के जवाब के पैरा 5, 6 और 10 में शर्त लिखी है, पर "**unless necessitated by malignancy**" वाले शब्द **हटा दिए गए हैं।** पूरी शर्त यह है: "Any Surgery of the genitourinary system unless necessitated by malignancy"।
>
> Sir, यह छूट ACKO ने ख़ुद लिखी है। Repudiation letter में इसका **एक शब्द भी नहीं** है।

> 📄 **दिखाएँ:** पेज **20** — पूरी शर्त, और ACKO का WS para 10 (छूट वाले शब्द गायब)।

दलील 3 — BXO कैंसर से पहले की बीमारी है: डॉक्टर, biopsy और guidelines

> 🗣️ **बोलें:** Sir, biopsy रिपोर्ट में लिखा है "**cauliflower like lesion 3.5 × 3 cm**" और "**Lichen sclerosus (balanitis xerotica obliterans)**"।
>
> Operation करने वाले डॉक्टर, **Dr. Vaibhav Saxena, M.Ch. Urology (AIIMS)**, ने लिखकर दिया है: surgery "**was must**", BXO "**is a pre-malignant condition**", और इलाज न होता तो "**risk of penile cancer**"।
>
> European Association of Urology की guidelines में Lichen sclerosis को "**Premalignant penile lesions**" में रखा गया है।
>
> Sir, ACKO ने इनमें से **किसी का खंडन नहीं किया** और **एक भी डॉक्टर की राय** नहीं दी।

> 📄 **दिखाएँ:** पेज **98** (Biopsy), पेज **16** (डॉक्टर का certificate), पेज **138** (EAU guidelines, Table 4)।

दलील 4 — "Biopsy में cancer नहीं मिला" — इसका जवाब

ACKO का सबसे बड़ा तर्क यही है। इसे शांति से, आसान उदाहरण के साथ समझाएँ:

🗣️ **बोलें:** Sir, ACKO कहता है कि biopsy में "no malignancy seen" लिखा है। Sir, **surgery ज़रूरी थी या नहीं, यह surgery से पहले तय होता है**, बाद में आई रिपोर्ट से नहीं।

Operation से पहले डॉक्टर के सामने 3.5 cm की **cauliflower जैसी गाँठ** थी। बिना काटे और जाँच किए कोई नहीं कह सकता कि उसमें cancer है या नहीं। इसीलिए डॉक्टर ने उसे निकाला और biopsy के लिए भेजा।

Sir, रिपोर्ट में cancer नहीं निकला, क्योंकि **समय पर operation हो गया** और बीमारी cancer बनने से पहले ही निकाल दी गई।

Sir, अगर ACKO की बात मानी जाए, तो मरीज़ को cancer बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी claim मिलेगा। ऐसी शर्त का कोई मतलब नहीं रह जाता।

दलील 5 — Claim बिना डॉक्टरी राय के, biopsy से पहले ही reject किया

🗣️ **बोलें:** Sir, ACKO ने **25.06.2025** को लिखा कि यह procedure "**not related to a malignancy**"। पर biopsy रिपोर्ट **30.06.2025** को आई — यानी **पाँच दिन बाद।**

ACKO ने WS para **47(iii)** में ख़ुद माना है कि वह email "**not a medical or histopathological opinion**" था।

Sir, बिना डॉक्टर की राय के, बिना biopsy देखे, एक डॉक्टरी नतीजा लिख देना और claim ठुकरा देना — यही **deficiency in service** है।

📄 **दिखाएँ:** पेज **94** (25.06.2025 का email) और पेज **98** (biopsy की तारीख़ 30.06.2025)।

दलील 6 — ACKO के नए बहाने टिकते नहीं

🗣️ **बोलें:** **(क) "Uberrima fidei / ग़लत जानकारी" (WS para 7):** Sir, ACKO ने कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ छिपाया। WS para 31 में proposal form सही माना है। Repudiation letter में यह आधार था ही नहीं, और insurance company **repudiation letter से बाहर नया आधार नहीं ला सकती।**

(ख) "Renewal का बढ़ा हुआ sum insured" (WS para 34): Sir, मैंने बढ़ा हुआ sum insured माँगा ही नहीं। Claim सिर्फ़ ₹37,358 का है, मूल policy के ₹10 लाख के अंदर। Renewal का ज़िक्र सिर्फ़ यह दिखाने के लिए है कि ACKO premium लेता रहा।

(ग) ₹31,846 बनाम ₹37,358: Sir, मेरे सारे bills paper-book के **पेज 79 से 85** पर लगे हैं — कुल **₹37,358**। ACKO का ₹31,846 सिर्फ़ चार bills का जोड़ है: hospital का final bill ₹25,000, operation से पहले की जाँचें ₹4,050, HOD की जाँचें ₹1,796 और consultation ₹1,000। बाक़ी **₹5,512** में उसी operation की **biopsy ₹1,350**, दवाइयाँ ₹3,162 (₹347 + ₹1,565 + ₹1,250) और operation के बाद की consultation ₹1,000 हैं। ये सब उसी बीमारी और इलाज का ख़र्च है। और Sir, claim रकम की वजह से reject नहीं हुआ था।

6. Ombudsman के फ़ैसले के बारे में

🗣️ **बोलें:** Sir, Ombudsman ने मेरी complaint **सिर्फ़ एक वजह से** खारिज की: सुनवाई के समय मेरे पास operation के बाद का कोई डॉक्टरी कागज़ नहीं था (Award para 11(b) और 17)।

वह कमी अब पूरी हो गई है। Operation करने वाले डॉक्टर का certificate (12.07.2026) अब record पर है, जो Ombudsman के सामने नहीं था।

Ombudsman का Award मुझ पर binding नहीं है, और उसकी cover letter में साफ़ लिखा है कि मैं "**any other forum/court**" में जा सकता हूँ।

📄 **दिखाएँ:** पेज **115** (Award para 11(b), 13, 14) और पेज **118** (liberty वाली लाइन)।

7. अंत में — राहत (Prayer)

🗣️ **बोलें:** Sir, मैंने समय पर premium दिया, कुछ नहीं छिपाया। मेरी surgery ज़रूरी थी, और operation करने वाले डॉक्टर ने लिखकर दिया है कि बीमारी कैंसर से पहले की थी।

ACKO ने बिना डॉक्टरी राय के, biopsy से पहले ही, अपनी ही शर्त की छूट को नज़रअंदाज़ करके claim ठुकराया। और सवा साल से मुझे grievance cell, Ombudsman और अब इस आयोग तक दौड़ाया।

इसलिए Sir, मेरी प्रार्थना है:

(1) Claim **₹37,358**, (2) उस पर **26.06.2025 से 12% सालाना ब्याज**, (3) मानसिक पीड़ा के लिए **₹1,00,000**, और (4) केस ख़र्च **₹25,000**।

धन्यवाद, Sir।

8. अगर जज साहब या ACKO के वकील पूछें — तैयार जवाब

सवाल	आपका जवाब
"क्या notice के साथ complaint की copy भी भेजी थी?"	जी Sir। आयोग का दिया notice और complaint की पूरी copy (पेज 10–25), दोनों मैंने ख़ुद एक ही लिफ़ाफ़े में डालकर Speed Post (EU031901035IN) से भेजे थे। Original रसीद मेरे पास है।
"आपकी 45 दिन वाली आपत्ति का आधार?"	Sir, notice 10.08.2026 को delivered (Annexure R-1, India Post tracking), WS 12.10.2026 को file हुआ, यानी 63 दिन। धारा 38(3)(a) और Hilli Multipurpose (2020) 5 SCC 757 के अनुसार 45 दिन के बाद WS नहीं लिया जा सकता।
"Biopsy में तो cancer नहीं है, फिर malignancy कैसे?"	Sir, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे cancer था। BXO **pre-malignant** है। Surgery उसी ख़तरे की वजह से हुई। रिपोर्ट surgery के **बाद** आई, और cancer इसलिए नहीं मिला क्योंकि समय पर operation हुआ।
"Ombudsman ने तो खारिज कर दिया था?"	Sir, सिर्फ़ इसलिए कि डॉक्टरी कागज़ नहीं था। अब certificate है। Ombudsman ने surgery को ज़रूरी माना और दूसरे मंच की छूट दी।
"Waiting period तो 2 साल का है?"	Sir, शर्त में ही छूट है: "unless necessitated by malignancy"। ACKO ने यह छूट कभी लागू करके नहीं देखी।
"ACKO ने क्या ग़लत किया?"	Sir, (1) biopsy से 5 दिन पहले ही "not related to malignancy" लिख दिया, (2) कोई डॉक्टरी राय नहीं ली (WS 47(iii) में माना), (3) अपनी ही शर्त की छूट नज़रअंदाज़ की।
"Certificate तो बाद में (2026 में) बना है?"	Sir, certificate उसी डॉक्टर का है जिसने operation किया। वह 2025 की biopsy और हालत पर आधारित है। ACKO ने उसका खंडन नहीं किया, न कोई उल्टी राय दी।
"आपने कुछ छिपाया था?"	नहीं Sir। ACKO ने WS para 31 में proposal form सही माना है, और policy में "No exclusion" लिखा है।
"Claim ₹31,846 है या ₹37,358?"	Sir, सारे bills पेज 79–85 पर हैं, कुल ₹37,358। ACKO ने सिर्फ़ चार bills (₹25,000 + ₹4,050 + ₹1,796 + ₹1,000) गिने। बाक़ी ₹5,512 = biopsy ₹1,350 + दवाइयाँ ₹3,162 + follow-up ₹1,000। ACKO ख़ुद ₹31,846 मानता है।
"किस्तें 12 में से 13?"	Sir, claim के समय (जून 2025) तक की सारी किस्तें भरी थीं, policy चालू थी। ACKO ने ख़ुद policy renew की और "First policy inception 04/11/2024" लिखा।
"₹1 लाख compensation क्यों?"	Sir, सवा साल से मेरा पैसा रुका है। मुझे grievance, Ombudsman और अब यहाँ तक आना पड़ा। एक ज़रूरी surgery का claim बिना कारण रोका गया।

⚠ **जिस सवाल का जवाब न पता हो:** "Sir, यह कागज़ record पर है, अनुमति हो तो मैं पेज दिखा दूँ" या "Sir, मैं यह लिखित में दे दूँगा।" अंदाज़े से कुछ न बोलें। ग़ुस्सा न करें, ACKO के वकील की बात बीच में न काटें।

9. एक पेज की चीट-शीट (सामने रखें)

एक लाइन: ज़रूरी surgery + pre-malignant BXO + डॉक्टर का certificate + शर्त में "unless necessitated by malignancy" की छूट, फिर भी ACKO ने **बिना डॉक्टरी राय के, biopsy से पहले** claim ठुकराया।

बात	पेज	मुख्य शब्द
बीमारी गंभीर, उसी दिन operation	14	POOR FLOW OF URINE
WS 63 दिन देर से (notice 10.08 → WS 12.10.2026)	R-1	Hilli Multipurpose, (2020) 5 SCC 757 — 45 दिन
सारे bills — कुल ₹37,358	79–85	₹25,000 + 4,050 + 1,796 + 1,000 + 1,350 + 347 + 1,565 + 1,250 + 1,000
ACKO का email biopsy से 5 दिन पहले	94	not related to a malignancy
Repudiation — कोई कारण नहीं	95	falling under waiting period
Biopsy — गाँठ + BXO	98	cauliflower like lesion / Lichen sclerosus
डॉक्टर का certificate	16	was must / pre-malignant / risk of penile cancer
शर्त की छूट	20	unless necessitated by malignancy
कुछ नहीं छिपाया	17	No medical conditions / No exclusion
Ombudsman — ज़रूरी surgery	115	medically necessary
दूसरे मंच की छूट	118	any other forum/court
EAU Guidelines	138	Premalignant penile lesions
ACKO का कबूलनामा	WS 47(iii)	not a medical or histopathological opinion

राहत: ₹37,358 + 12% ब्याज (26.06.2025 से) + ₹1,00,000 मानसिक पीड़ा + ₹25,000 केस ख़र्च

याद रखें

- **धीरे बोलें, कम बोलें।** हर बात का सबूत पेज पर है, बस दिखा दें।
- सबसे ज़रूरी बातें: **(0)** WS 63 दिन देर से आया, **(1)** शर्त में छूट है, **(2)** डॉक्टर का certificate अनकटा है, **(3)** ACKO ने WS 47(iii) में माना कि कोई डॉक्टरी राय नहीं थी।
- साथ ले जाएँ: AckoCase.pdf का प्रिंट, ACKO का WS, Rejoinder की copy (Annexure R-1, R-2 सहित), Speed Post की original रसीद, डॉक्टर के certificate का original, यह स्क्रिप्ट, Aadhaar, पेन।